

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계(처분)대상자 : ★●보훈병원 보건직 ♡급 △■▽(☆★□◎사)
3. 징 계(처 분) 종 류 : 견 책
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '???.10.01. ★●보훈병원에 보건직으로 입사하여 ●◆과에서 ☆★□◎사 업무를 담당하고 있는 직원입니다.

가. 근무지 영업행위 등 복무질서 문란

★●보훈병원 ●◆과에서는 열, 얼음, 전기, 초음파, 기계적인 힘 등을 이용하여 통증 완화, 치유 촉진 등의 효과를 얻고자 ♠◇☆실을 운영하고 있고, 소속된 ☆★□◎사는 입원 및 외래 진료를 통해 방문 환자를 대상으로 의사의 처방에 따른 ●◎업무를 수행하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 같은 규정 제17조(휴식시간의 이용)에 따르면 휴식시간은 공단의 질서와 규율을 문란하게 하지 않는 범위 내에서 각자가 자유로이 이용할 수 있다고 정하고 있습니다. 또한 「임직원 행동강령」 제13조(이권개입 등 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 이익을 얻거나 타인이 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ★●보훈병원에 ♠◇☆실에 근무하는 직원은 출근 후 통상의 근무시간 동안 제 규정에 따라 부여된 ●◎업무를 성실히 수행하며 휴식 시간에도 공단의 질서와 규율을 문란하게 하지 않는 범위 내에서 시간을 이용하여 근무하여야 하고, 자신 또는 타인의 이익을 얻도록 하는 일체의 행위에 개입해서는 아

니 될 것입니다.

그런데 ★●보훈병원 ♠◇☆실 복무관련 진정으로 징계대상자의 업무처리 실태를 확인한 결과, ◆□●○을 지도하는 업무 시간 중에 ◆□●○을 상대로 병원운영과 관련 없는 지인의 사업과 관련된 물품을 홍보한 사실이 확인되었고, 외래 환자의 보호자에게는 치료시간 중 물품을 홍보하여 판매까지 연결한 사실이 있었으며, 병원 직원들을 상대로는 휴식시간을 이용하여 지인의 사업과 관련된 샴푸, 폼클렌징 물품을 판매하는 영업행위를 하는 등 공단의 복무질서를 문란하게 한 사실이 [표 1]과 같이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표1] 징계대상자 물품 홍보·판매 내역

(금액단위 : 원)

구분	대상자	물품명	징계대상자 제출 자료			조사된 실판매금(B)	차액 (B-A)
			수량	단가(원)	금액(A)		
판매	♠◇☆실 직원 6명 환자보호자 1명 ◆□●○ 1명	샴푸	?	?,?00	???000	276,000	45,000
	♠◇☆실 1명	폼클렌징	0	0	0	17,000	17,000
홍보	●◆과 등 4개과	샴푸	?	0	0	0	0
합계			22	0	231,000	293,000	62,000

또한 병원 직원 및 ◆□●○을 대상으로 친분관계를 이용한 물품 떠넘기기 판매, 홍보 상품을 통한 유인 판매 방식의 영업행위를 하는 등 단순히 지인의 물품을 홍보했다는 변명과 배치되는 적극적 영업행위를 근무지에서 행한 사실이 있습니다.

나. 부적절한 처신으로 품위유지 위반

우리 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임)에서는 부패방지 및 깨끗한 공직풍토 조성 과 강령의 준수를 담보하기 위하여 임직원을 대상으로 청렴서약서를 작성하도록 정하고 있고, 청렴서약서 서약 사항으로 '본인의 행동이 공단의 신뢰와 명

성에 직결된다는 것을 명심하고 조직구성원으로서 품위를 유지하겠다'고 정하고 있습니다.

따라서 ★●보훈병원 소속 직원은 공단 조직구성원으로서 공단의 명예와 위신을 저해하는 행위를 하지 않아야 하며, 공공기관 직원으로서 품위를 저해하는 일체의 언행을 하지 않도록 주의할 의무가 있습니다.

그런데 징계대상자의 복무 실태를 확인한 결과, 환자보호자에게 병원 운영과 관련이 없는 샴푸 등을 판매하고 돈을 받은 행위는 생활 잡화를 공공기관이 판매하는 행위로 비춰져 병원의 공신력을 떨어뜨리는 행위이며, 진료와 관련 없는 영업행위는 직원으로서의 품위를 저해하는 행위라 할 것입니다.

특히 오랜 기간 동안 환자 보호자와 ★□◎사의 유대관계가 형성된 상태에서 물품 판매를 권유받은 환자보호자의 입장에서는 차후의 원만한 치료를 위해서라도 쉽게 거부하기 힘든 입장일 수 있으므로, 이러한 환자보호자의 입장을 고려한다면 공공기관 직원으로서 직무관련자인 환자보호자에게 물품을 판매한 행위는 청렴한 공직풍토 조성을 저해하는 행위라 할 것입니다.

한편 징계대상자의 부여된 역할 중에는 ◆□●○을 대상으로 실습을 지도하는 업무가 있었는데, ◆□●○은 조사대상자의 평가에 영향을 받는 피평가자의 위치에 있고 징계대상자는 교육훈련을 가리키는 지도자의 역할을 수행하고 있었기 때문에 금전이 오가는 거래행위는 청렴한 공직자의 자세로 볼 수 없을 것입니다. 특히 도제식¹⁾으로 수행되는 교육 과정 하에서 물품의 권유는 ◆□●○ 입장에서 원만한 실습 진행 및 평가를 위해 물품 구매에 영향을 받을 수밖에 없는 위치임에도 불구하고 물품을 권유해 판매한 행위는 실습 지도자의 위치에서 부적절한 처신으로 판단됩니다.

또한 실습 지도 기간 중 ◆□●○들의 모범을 보여야할 직원이 부서장의 눈을 피한 근무태만 및 부적절한 발언, 특정 학교 출신자에 대한 편애로 물의를 일으킨 행위 등은 ◆□●○들에게 공공기관 직원에 대한 잘못된 인식을 심어줄 수 있는 사례로 공단의 명예와 직원으로서의 품위를 훼손한 행위입니다.

1) 도제식 : 제자가 스승에게 절대적으로 복종하며 진행되는 사제관계의 교육 방법.

5. 징계대상자의 주장

“가”항과 관련하여 징계대상자는 물건을 사용해보고 좋은 물품이라 판단되어 홍보하거나 판매한 사실이 있긴 하지만 점심시간을 이용해서 하였고 업무시간 중 판매한 사실은 기억나지 않으며, 판매금을 전달하는 역할을 했을 뿐 이익을 취한 사실이 없다고 주장하고 있습니다.

그러나 근무지에서 직원을 대상으로 물품을 홍보·판매한 행위는 ☆★□◎ 사로서 수행해야할 본인에게 주어진 임무를 벗어나 병원업무와 관련이 없는 지인의 사업을 업무시간을 이용해 조력한 행위로 엄정한 공직기강이 수립되어야할 공공기관 근무지에서 용납될 수 없는 복무기강 저해 행위이며, 업무시간 중 판매 사실은 기억나지 않는다고 변명하였지만 환자보호자 및 ◆□●○을 대상으로 영업행위를 한 사항을 비추어볼 때 이미 거짓으로 밝혀진 사항으로 진정성이 결여된 답변이라 할 것입니다.

또한 판매 이익을 취한 사실이 없다고 주장하였지만 본인이 제출한 판매 내역과 별도 조사를 통하여 밝혀진 판매수량 및 차액에 대하여 기억이 잘 나지 않는다고 답변할 뿐 명확히 소명하지 못하여 변명의 신빙성 또한 떨어지는 주장으로 판단됩니다.

“나”항과 관련하여 징계대상자는 물품을 판매했던 환자 보호자는 환자와 ★□◎ 사 관계로 오랫동안 알고 지낸 사이로 샴푸 효용을 설명 후 구매의사를 밝혀서 판매하였고, ◆□●○에게 판매한 사실은 직접 효과를 경험하고 탈모 고민을 도와주고자 홍보 차 말을 해주었던 사항이라고 변명하고 있습니다.

그러나 위의 변명은 징계대상자가 별다른 의도 없이 순수하게 고민을 해결해줄 목적이었다면 직접 판매업자의 연락처를 알려주는 정도로도 충분히 그 목적을 달성할 수 있었음에도 불구하고, 근무 중에 직무관련자 할 수 있는 환자 보호자와 ◆□●○을 대상으로 적극적으로 물품을 홍보한 후 직접 그 물품을 판매한 행위는 징계대상자가 주장하는 본래의 선의를 퇴색시킬 뿐만 아니라 공공기관

직원이 사적 영업행위를 한 자체만으로 기관의 신뢰성과 직원으로서의 품위를 저해하는 영업행위에 해당하므로 정당성과 설득력이 없는 주장이라 할 것입니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위 유지의무), 제17조(휴식시간의 이용) 및 공단 「임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 제13조(이권 개입 등 금지) 를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “전책”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2019.04. .

감 사 ★ ● ■